

01_Mandatsanfrage.emlkommunikation-und-deckung/01_Mandatsanfrage.eml

Von	Wendelin Knopf <wendelin.knopf@buchbinderei.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Tue, 15 Sep 2026 16:10:00 +0200
Betreff	Knopf: Maschinenraum nass, bitte Anspruch prüfen

Sehr geehrte Frau von Tann,

ich betreibe die Buchbinderei im Kelterbogen 14. Die Feuerwehr hat gestern den Brand in der benachbarten Garage gelöscht. Danach lief durch unseren Lichtschacht Wasser aus einer Feuerwehrleitung in den Maschinenraum. Ich war hinter der Absperrung und durfte nicht hinein. Erst Frau Wacholder sah, wo das Wasser hinging. Der Kommandant hat mir heute den beigefügten Einsatzbericht gegeben; eine Kostenübernahme hat er nicht versprochen.

Die Maschine steht still. Eine Fachfirma hat Strom und Wasserreste gesichert; morgen soll die Diagnose erfolgen. Bitte melden Sie noch keinen runden Umsatzverlust an. Ich kann unsere Aufträge zum Teil durch eine Mietmaschine abarbeiten und möchte das zuerst vergleichen. Die nassen Papierbogen gehören mir. Der Hauseigentümer kümmert sich selbst um das Gebäude; ich möchte seinen Schaden nicht mit meinem zusammenwerfen.

Ich bitte um Anspruchsprüfung und einen Brief an die Stadt, sobald wir eine belastbare Aufstellung haben. Eine Klage soll zunächst nur vorbereitet werden. Nach meinem Versicherungskalender besteht seit Januar keine Inhaltsversicherung mehr. Ich suche den Kündigungsbeleg und lasse dies von der Buchhaltung bestätigen. Ich verspreche mir keine unmittelbare Zahlung von einem Rückversicherer; ich brauche einen Ansprechpartner für meinen Schaden.

Mit freundlichen Grüßen

Wendelin Knopf

03_Zeugin_Schlauchende.emlkommunikation-und-deckung/03_Zeugin_Schlauchende.eml

Von	Jovana Wacholder <jovana.wacholder@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Thu, 17 Sep 2026 11:20:00 +0200
Betreff	Meine Wahrnehmung am Lichtschacht

Sehr geehrte Frau von Tann,

Herr Knopf hat mich gebeten, Ihnen meine Beobachtung aufzuschreiben. Ich heie Jovana Wacholder und wohne im Kelterbogen 12, 97082 Lindenquell. Ich sah am 14. September vom Hofzugang aus einen Schlauch mit offenem Ende im Lichtschacht des Nachbarhauses. Aus dem Ende strmte Wasser. Das kleine Kellerfenster war gekippt; das Wasser lief gegen die Scheibe und in die ffnung. Ich habe laut gerufen und auf den Schacht gezeigt. Nach meiner Handyuhr war es ungefhr 09:55 Uhr.

Ein Feuerwehrmann kam herber, rief etwas zum Fahrzeug und kurz danach hrte der Wasserstrom auf. Ob es eine oder zwei Minuten dauerte, kann ich nicht sekundengenau sagen. Den ersten Lschangriff habe ich nicht gesehen, und ich kenne weder den Namen des Mannes noch den technischen Druck. Ich sah zu diesem Zeitpunkt keine Flammen mehr. Herr Knopf stand neben mir auf der anderen Seite der Absperrung und ging erst mit der Feuerwehr in den Keller.

Ich habe keine Fotos gemacht. Bitte nennen Sie meine Nachricht deshalb nicht Fotobeweis. Ich kann vor Gericht schildern, was ich gesehen habe. ber den Wert der Maschine wei ich nichts. Die Frage, wer vorher den Befehl zur Splung gab, kann ich ebenfalls nicht beantworten.

Mit freundlichen Gren
Jovana Wacholder

09_Mandantenfreigabe.emlkommunikation-und-deckung/09_Mandantenfreigabe.eml

Von	Wendelin Knopf <wendelin.knopf@buchbinderei.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:20:00 +0200
Betreff	Klageentwurf bitte vorbereiten, noch nicht einreichen

Sehr geehrte Frau von Tann,

bitte erstellen Sie jetzt den vollständigen Klageentwurf mit Anträgen, Rechtsgründen und Anlagen. Er soll noch nicht eingereicht werden. Die Stadt soll ihre angekündigte Antwort bis zum 12. Oktober geben können. Ich schicke die ergänzte Befund- und Rechnungsübersicht als Anlagen. Frau Klee hat den Zahlungslauf bis Freitag abgeglichen: Es ist alles bezahlt; von Stadt, Versicherer oder Vermieter kam nichts zurück.

Die Maschine und die aufgeführten Papierbogen gehören mir allein. Aufträge meiner Kunden begründen kein Eigentum an diesen unbedruckten Bogen. Unsere Inhaltsversicherung endete am 31.12.2025; im laufenden Jahr wurde kein Anschlussvertrag geschlossen. Eine Leistung daraus habe ich nicht beantragt und kann ich für September nicht erhalten. Ansprüche habe ich weder abgetreten noch verkauft. Auch der Vermieter hat mir nichts erstattet und verfolgt eventuelle Schäden an seinem Gebäude selbst.

Mir ist wichtig, dass die 8.700 Euro Miete nicht neben einem zusätzlich erfundenen Gewinnverlust stehen. Wir konnten die Aufträge mit der gemieteten Maschine abarbeiten. Die Fremdvergabe wäre nach unserem Vergleich teurer geworden. Bitte lassen Sie im Entwurf stehen, dass Frau Wacholder keine Fotos hat. Der technische Nachtrag von Frau Mohn kommt ebenfalls heute. Wenn Sie noch einen konkreten Beleg brauchen, fragen Sie bitte Frau Klee und mich gemeinsam.

Mit freundlichen Grüßen

Wendelin Knopf

11_Stadt_an_Versicherer.emlkommunikation-und-deckung/11_Stadt_an_Versicherer.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Severin Salbei <schaden@mainbogen-kommunal.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Schaden MK-F-260914: Einsatzbericht und Kreisantwort

Sehr geehrter Herr Salbei,

wir ergänzen unsere Erstmeldung vom 16. September um den Einsatzbericht, die Auskunft des Landkreises und den zur Akte genommenen Vertragsauszug. Der Anspruch wird inzwischen mit 47.820 Euro netto beziffert. Die Originalforderungen und die weitere Belegübersicht liegen im geschützten Schadenkanal. Die Gemeindezugehörigkeit unseres Kommandanten und seiner Kräfte ist unstreitig; eine Leitung durch den Kreisbrandrat hat nicht stattgefunden.

Bitte prüfen Sie die Haftung aus dem Rückbau gesondert von der Notwendigkeit des Löschangriffs. Wir möchten dem Kläger nicht pauschal entgegenhalten, Feuerwehrarbeit sei nur bei grober Fahrlässigkeit haftungsrelevant. Offen sind die konkrete Verständigung vor Öffnung des Ventils und der technisch erforderliche Reparaturumfang. Frau von Tann bietet die Besichtigung ausgebaute Teile und zweier Papiermuster an. Wir werden die Frist bis 12. Oktober für eine sachbezogene Antwort nutzen.

Nach dem bisherigen Einzelbetrag sehen wir keinen Anlass für eine besondere Rückversicherermeldung. Bitte bestätigen Sie dies anhand der für unseren Bestand geltenden Vereinbarung; aus einer allgemeinen Rubrik „Rückdeckung“ sollen keine fremden Bedingungen in den Vorgang geraten. Der Selbstbehalt ist intern zu verbuchen. Er wird nicht als Abzug gegenüber Herrn Knopf dargestellt. Eine Zahlung haben wir bislang nicht angewiesen und einen Vergleich nicht angeboten.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Färber

12_Versicherer_Rueckfragen.emlkommunikation-und-deckung/12_Versicherer_Rueckfragen.eml

Von	Severin Salbei <schaden@mainbogen-kommunal.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 14:10:00 +0200
Betreff	MK-F-260914: Sachprüfung, Reserve und Meldeweg

Sehr geehrte Frau Färber,

wir führen den Fall unter MK-F-260914 im Vertrag LQ-AH-2026. Die gemeldete Tätigkeit fällt nach dem vorgelegten Sachverhalt in den beschriebenen versicherten Bereich. Die Haftungshöhe ist damit noch nicht anerkannt. Wir haben vorläufig 47.820 Euro Entschädigungsaufwand eingestellt und den Selbstbehalt von 1.000 Euro gesondert vermerkt. Eine Reserve ist keine Zahlungszusage und wird nicht als bereits erbrachte Leistung an die Klägerseite gemeldet.

Die beigefügte Zwischenantwort Ihrer Rechtsstelle enthält die richtigen konkreten Nachfragen. Bitte reichen Sie die technische Abgrenzung, die Belege zur Miete und die Bestätigung fehlender Drittzahlungen nach. Für eine Regulierungsentscheidung möchten wir insbesondere wissen, ob neue Maschinenteile einen messbaren Vorteil über die Wiederherstellung hinaus schaffen. Ein ungeprüfter Abzug „neu für alt“ kommt ebenso wenig in Betracht wie eine ungesehene Übernahme sämtlicher Kosten.

Die in Ihrem Auszug dokumentierte Einzelmeldeschwelle der Rückversicherung ist nicht erreicht. Es gibt bisher auch keinen Hinweis auf weitere zum selben Ereignis zusammenfassende Großforderungen. Deshalb eröffnen wir dort keinen Einzelfall. Sollten Gebäudeschäden oder weitere Betroffene bekannt werden, prüfen wir das Kumul erneut. Der Landkreis, AKHA und der Rückversicherer werden nicht vorsorglich als unmittelbare Gegner des Buchbinders bezeichnet. Für den Außenkontakt bleibt Ihre Stadt zuständig.

Mit freundlichen Grüßen
Severin Salbei

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Einsatzbericht.docx

kommunikation-und-deckung/02_Einsatzbericht.docx

Einsatz 26-F144 und Rückbauvermerk

1 Einsatz und Beteiligte

Am 14.09.2026 wurde um 09:08 Uhr ein Brand an einem abgestellten handgezogenen Holztransportwagen in der städtischen Garagenzeile Kelterbogen 16 gemeldet. Garagenzeile, Wagen und das darauf gelagerte Akkugerät gehören der Stadt. Die Freiwillige Feuerwehr Lindenquell traf um 09:17 Uhr ein. Kommandant Kaspar Kresse übernahm und behielt die Einsatzleitung. Zwei Fahrzeuge und zwölf Kräfte der Stadt waren eingesetzt. Der Kreisbrandrat war telefonisch informiert, aber nicht vor Ort. Eine Übernahme oder Übertragung der Einsatzleitung erfolgte nicht. Eine Katastrophe wurde nicht festgestellt.

2 Zeitfolge

Um 09:31 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Bei der Nachkontrolle um 09:42 Uhr bestanden keine offenen Glutstellen mehr. Um 09:46 Uhr begann auf Anweisung des Kommandanten der Rückbau. Eine drucklose C-Leitung lag neben dem Lichtschacht der Buchbinderei. Schlauchführer Tassilo Zorn berichtet, dass das offene Ende zunächst auf dem Schachtrand gelegen und beim Zusammenlegen hineingerutscht sei. Er hatte das Ende nicht festgehalten. Die Gitterabdeckung war teilweise beiseitegeschoben.

Maschinist Hanno Halm öffnete nach einem Zuruf um 09:49 Uhr die Wasserzufuhr zur Leitungsspülung. Den Rufenden kann er nicht sicher benennen. Er nahm ohne Sichtkontrolle oder Rückbestätigung an, das Ende liege beim Hofablauf. Gegen 09:55 Uhr warnte eine Nachbarin vor Wasser im Lichtschacht; um 09:57 Uhr war die Zufuhr geschlossen. Die Funkzeiten 09:31 und 09:46 stammen aus dem Protokoll, die übrigen Uhrzeiten aus den noch am Einsatztag abgeglichenen Notizen. Eine exakte Durchflussmessung existiert nicht.

3 Maßnahmen und Grenzen

Die Buchbinderei wurde stromlos geschaltet, stehendes Wasser abgesaugt und der Eigentümer verständigt. Es war kein Löschangriff in ihre Räume erfolgt. Während des Rückbaus bestand keine erneute Brandbekämpfungsnotwendigkeit. Die Mitglieder fertigten keine Innenaufnahmen an. Dieser Bericht ist keine Zahlungszusage.

Die erste technische Sichtung des ausgebrannten Transportwagens ergab einen möglichen Defekt des darauf gelagerten Akkugeräts; ein schuldhafter Umgang eines unabhängigen Dritten ist bislang nicht festgestellt. Der Wagen besitzt weder eigenen Antrieb noch eine Anhängervorrichtung für Kraftfahrzeuge. Die Brandursache ist nicht mit der Ursache des Wassereintritts gleichzusetzen. Die Wasserleitung und der Verteiler wurden technisch geprüft; ein Riss oder Ventildefekt wurde nicht festgestellt.

Kaspar Kresse, Kommandant, 15.09.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Befund_und_Inventar.docx

kommunikation-und-deckung/04_Befund_und_Inventar.docx

Ortsbefund und Schadeninventar Knopf

1 Besichtigung

Am 15.09.2026 besichtigten Wendelin Knopf, Buchhalterin Nuria Klee und Diplom-Ingenieurin Marisol Mohn den Maschinenraum. Die Nasslinie lag bis acht Zentimeter über dem Boden und nahm vom Lichtschacht aus ab. Der trockene Nebenraum und oberhalb der Linie gelagerte Ware zeigten keine Durchfeuchtung. Ein Rußeintrag oder eine thermische Beschädigung war im Maschinenraum nicht festzustellen. Es wurden schriftliche Maß- und Bestandsaufnahmen gefertigt; Fotografien gehören nicht zu diesem Vorgang.

2 Maschine

Betroffen ist die Falzmaschine FK-8, Inventarnummer WK-041, im Eigentum des Einzelkaufmanns Wendelin Knopf, erworben und bezahlt 2022. Der Antrieb und zwei untere Steuermodule lagen im Nassbereich. Die Maschine wurde seit 14.09.2026 nicht mehr betrieben. Die letzte dokumentierte Wartung am 04.08.2026 ergab ordnungsgemäße Funktion. Am 16.09. bestätigte der Herstellerekundendienst die Reparaturmöglichkeit. Der Rahmen, die obere Steuerung und die Falztaschen bleiben erhalten. Die technische Stellungnahme vom 02.10. ist gesondert abgeheftet.

3 Papier und weitere Kosten

Auf fünf niedrigen Wagen mit vier Zentimeter hoher Ladefläche standen 18 bereits bezahlte Lose hochwertiger Buchbogen. Zwölf vollständig durchnässte Lose mit zusammen 48.000 Bogen zu je 0,18 EUR Einstandswert waren nicht weiterverwendbar; der Wert beträgt 8.640,00 EUR netto. Die sechs oberen, trockenen Lose wurden nicht ausgebucht. Kein Ansatz enthält einen Verkaufspreis oder Gewinn. Lieferanteneigentum oder Eigentum eines Kunden besteht an diesen Bogen nicht.

Die Trocknung betraf ausschließlich den Maschinenraum und die darin stehenden beweglichen Sachen. Der Vermieter ließ eventuelle Gebäudefolgen gesondert prüfen. Dessen Rechnung wird nicht auf Knopf übertragen. Nasse Bogen wurden nach Freigabe am 18.09. entsorgt; zwei Musterlose bleiben als Beleg in verschlossenen Wannen verwahrt. Die ausgewechselten Module liegen beim Kundendienst zur Besichtigung. Einen allein durch Lagerung verursachten Vorschaden fand die gemeinsame Sichtung nicht.

Marisol Mohn, Nuria Klee, Wendelin Knopf; aufgenommen am 15.09., Inventar abgeglichen am 29.09., technischer Nachtrag vermerkt am 02.10.2026

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

05_Rechnungen_und_Zahlungen.docx

kommunikation-und-deckung/05_Rechnungen_und_Zahlungen.docx

Rechnungsabschriften und Zahlungsabgleich

1 Kundendienstrechnung MM-260929

Maschinenservice Marisol Mohn, Spindelgasse 21, 97082 Lindenquell, berechnet Wendelin Knopf für die am 29.09.2026 abgeschlossene Reparatur des Antriebs 10.400,00 EUR, zweier Steuermodule zusammen 6.900,00 EUR und Aus- und Einbau mit Funktionsprüfung 5.500,00 EUR. Nettosumme: 22.800,00 EUR; Umsatzsteuer 4.332,00 EUR; brutto 27.132,00 EUR. Zahlung am 30.09.2026 vollständig gutgeschrieben. Neue Zusatzfunktionen wurden nicht eingebaut. Die alte Maschine bleibt im Einsatz.

2 Trocknungsrechnung TS-260922

Trocknung Selma Sauer, Holunderbogen 9, 97082 Lindenquell, berechnet für Absaugung und Reinigung am 14./15.09. 1.680,00 EUR, acht Trocknungstage einschließlich Geräte und Kontrolle 3.840,00 EUR sowie Abbau und Schlussmessung 960,00 EUR. Netto 6.480,00 EUR; Umsatzsteuer 1.231,20 EUR; brutto 7.711,20 EUR. Gezahlt am 24.09.2026. Enthalten sind keine Putz-, Estrich- oder sonstigen Gebäudearbeiten.

3 Entsorgungsrechnung EE-260919

Entsorgung Erdmute Eichel, Weidenhügel 7, 97082 Lindenquell, berechnet für Abholung, Verwiegung und stoffgerechte Entsorgung der durchnässten Bogen und wertlosen Lagerhilfen 1.200,00 EUR netto, 228,00 EUR Umsatzsteuer und 1.428,00 EUR brutto. Der Auftrag wurde am 18.09. ausgeführt; Zahlung am 23.09. Ein Verwertungserlös wurde nicht erzielt. Zwei Musterlose wurden auf Wunsch des Eigentümers nicht entsorgt.

4 Warenwert

Der Wareneingang PB-260731 von Papierkontor Balthasar Bohne weist für die zwölf betroffenen Lose 48.000 Bogen zu 0,18 EUR aus. Netto 8.640,00 EUR, Umsatzsteuer 1.641,60 EUR, brutto 10.281,60 EUR. Die Lieferung wurde am 04.08. vollständig bezahlt; am 14.09. lag kein Eigentumsvorbehalt mehr vor. Die Inventurliste in der Befundakte scheidet die trockenen Lose ausdrücklich aus. Ein zweiter Ersatz derselben Bogen aus einer Nachbestellung wird nicht verlangt.

5 Ersatzmaschine

Die Rechnung LF-260930 von Leihtechnik Fridolin Fink, Mispelring 19, 97082 Lindenquell, betrifft 14 Kalendertage vom 16.09. bis einschließlich 29.09. zu je 550,00 EUR = 7.700,00 EUR sowie Anlieferung, Einrichtung und Rückholung zusammen 1.000,00 EUR. Netto 8.700,00 EUR; Umsatzsteuer 1.653,00 EUR; brutto 10.353,00 EUR. Bezahlte am 02.10. Die Maschine war hinsichtlich Format und Leistung mit der reparierten Maschine vergleichbar.

Nuria Klee verglich am 16.09. die verbindlichen Falzaufträge: Fremdvergabe hätte 12.400,00 EUR netto Bearbeitungs- und Transportkosten verursacht und 1.700,00 EUR eigene variable Kosten erspart. Der Mehraufwand von 10.700,00 EUR übersteigt die Miete von 8.700,00 EUR. Die Belegschaft erledigte die Aufträge mit der Mietmaschine; kein zusätzlicher Verdienstausschlag.

6 Abgleich

Kontoabgleich Nuria Klee, 02.10.2026: Gesamtaufwand brutto 56.905,80 EUR, abzugsfähige Vorsteuer 9.085,80 EUR, geltend gemachter Nettoschaden 47.820,00 EUR. Keine Versicherungs- oder Vermieterzahlung, Abtretung oder Forderungsveräußerung. Die Abschriften erfassen Leistung, Betrag und Zahlung der Belege vollständig.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Landkreis_Auskunft.docx

kommunikation-und-deckung/06_Landkreis_Auskunft.docx

Landkreis Würzburg – Sachgebiet Feuerwehrwesen
Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

25.09.2026

Einsatz Lindenquell: Leitung und Zuständigkeit

Sehr geehrte Frau Färber,

zu Ihrer Anfrage vom 22. September haben wir die Meldung der örtlichen Feuerwehr und die Aufzeichnungen des Kreisbrandrats abgeglichen. Der Kreisbrandrat wurde über den Einsatz telefonisch unterrichtet. Er kam weder an die Einsatzstelle noch übernahm er die Leitung. Eine Übertragung auf eine andere Person nach Art. 18 Abs. 5 BayFwG ist nicht dokumentiert. Nach dem Bericht führte Kommandant Kaspar Kresse die örtlichen Kräfte bis zum Einsatzen. Eine Katastrophenfeststellung oder Leitung nach dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz erfolgte nicht.

Die von Ihrer Verwaltung angesprochene Förderung eines Geräteanhängers durch den Landkreis betrifft die Ausstattung, nicht die Übernahme dieses Einsatzes. Art. 2 BayFwG ordnet dem Landkreis überörtliche Aufgaben zu. Daraus folgt nicht, dass jeder Einsatz einer kreisangehörigen Feuerwehr im Namen des Landkreises geführt wird. Der hier betroffene Schlauch und der Verteiler gehören nach Ihrer Geräteliste zudem zum eigenen Bestand der Stadt. Wir geben damit keine abschließende rechtliche Beurteilung sämtlicher denkbarer Haftungsfragen ab, sondern bestätigen die in unseren Unterlagen feststellbaren Zuständigkeits- und Ablaufdaten.

Für den Schaden des Nachbarbetriebs ist zwischen der Brandbekämpfung und dem späteren Umgang mit der offenen Leitung zu unterscheiden. Unser Sachgebiet war an der Wasserfreigabe nicht beteiligt. Einen technischen Befund zum Druck oder zur konkreten Schlauchlage können wir daher nicht beisteuern. Bitte sichern Sie die eigenen Einsatzunterlagen und die voneinander getrennten Erinnerungen der unmittelbar beteiligten Kräfte. Nachträgliche Ergänzungen sollten mit ihrem Erstellungsdatum erkennbar bleiben.

Wir behandeln Ihre Anfrage als Sachaufklärung zwischen Behörden. Eine Regulierungsvollmacht für Ihren Versicherer, eine Deckungszusage des Landkreises oder ein Schuldanerkenntnis wird hiermit nicht erklärt. Eine Weitergabe an Ihre Rechtsvertretung und den mit dem Fall befassten Haftpflichtversicherer ist im erforderlichen Umfang möglich. Bitte legen Sie diesem Schreiben keine unbeteiligten medizinischen oder sonstigen besonders persönlichen Daten bei.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Erdmute Eberlein
Sachgebiet Feuerwehrwesen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_Anspruchsschreiben.docx

kommunikation-und-deckung/07_Anspruchsschreiben.docx

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

02.10.2026

Knopf: Bezifferter Anspruch aus dem Rückbau

Sehr geehrte Frau Färber,

ich vertrete Herrn Wendelin Knopf, Inhaber der Buchbinderei im Kelterbogen 14. Wir machen wegen des Wassereintritts vom 14. September 47.820,00 EUR geltend. Die beigelegten Belegabschriften weisen 22.800,00 EUR Maschinenreparatur, 6.480,00 EUR Trocknung, 1.200,00 EUR Entsorgung, 8.640,00 EUR verlorenen Bogenbestand und 8.700,00 EUR Ersatzmaschinenmiete aus. Alle Beträge sind wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung netto. Ein Gebäudeschaden des Vermieters, ein pauschaler Gewinnverlust und die zugleich vermiedene Fremdvergabe sind nicht in dieser Summe enthalten.

Nach dem Einsatzbericht war die Brandbekämpfung bereits beendet, als die Leitung zur Spülung erneut mit Wasser beaufschlagt wurde. Ihr offenes Ende lag ungesichert im Lichtschacht. Mein Mandant verlangt deshalb keinen Ausgleich dafür, dass die Feuerwehr den Nachbarbrand überhaupt bekämpfte. Er beanstandet eine gesonderte, vermeidbare Beschädigung beim Rückbau. Die Wasserfreigabe hätte nach Sichtkontrolle oder bestätigter Übergabe unterbleiben beziehungsweise am gesicherten Hofablauf erfolgen können.

Die Auskunft des Landkreises grenzt dessen Rolle ab. Eine Übernahme der Einsatzleitung ist nicht erfolgt. Wir richten den Anspruch aus § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG daher gegen Ihre Stadt. Der Hinweis auf Nothilfe lässt einfache Fahrlässigkeit nicht generell entfallen; hierzu verweisen wir auf BGH, Urteil vom 14.06.2018 – III ZR 54/17, BGHZ 219, 77, Rn. 47, 53. Der dortige Löschschaumfall wird ausschließlich wegen des Haftungsmaßstabs angeführt.

Bitte teilen Sie uns bis zum 12. Oktober mit, welche konkrete Position oder Tatsachenangabe aus Ihrer Sicht weiterer Klärung bedarf und ob Sie eine Regulierung veranlassen. Ausgetauschte Module und Papiermuster werden zur Besichtigung aufbewahrt. Mein Mandant ist zu einer abgestimmten Besichtigung bereit. Eine Zahlung eines Dritten oder eine Abtretung liegt nicht vor. Eine gerichtliche Einreichung ist bisher nicht erfolgt; der angefragte Antworttermin ist am heutigen Tag noch offen.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie von Tann
Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

08_Stadt_Zwischenantwort.docx

kommunikation-und-deckung/08_Stadt_Zwischenantwort.docx

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026

Knopf: Zwischenantwort und weitere Aufklärung

Sehr geehrte Frau von Tann,

Ihr Schreiben vom 2. Oktober mit der Bezifferung auf 47.820,00 EUR liegt uns vor. Wir haben die Unterlagen zur Haftungs- und Deckungsprüfung weitergeleitet. Die Stadt trifft mit diesem Zwischenbescheid keine abschließende Entscheidung über Grund oder Höhe. Insbesondere ist die Beteiligung unseres Versicherers weder ein Schuldanerkenntnis gegenüber Ihrem Mandanten noch eine Übertragung unserer Stellung als möglicher Anspruchsgegner.

Der Kommandant bestätigt die Beendigung der eigentlichen Brandbekämpfung vor Beginn des Rückbaus. Offen bleibt, von wem der Zuruf zur Spülung stammte und welche Verständigung zwischen Schlauchtrupp und Maschinist vorausging. Wir lassen hierzu getrennte Ergänzungen erstellen. Die bloße Behauptung eines Notfalleinsatzes wird unsere Stellungnahme nicht ersetzen. Zugleich bitten wir um Verständnis, dass ein nachträglich erkennbarer Wassereintritt allein noch keine vollständige Rekonstruktion des Verschuldens erlaubt.

Zur Maschine benötigen wir die Abgrenzung zwischen Reparatur und Verbesserung sowie die Bestätigung, welche ausgebauten Teile weiterhin besichtigt werden können. Bitte erläutern Sie außerdem die Zahl der tatsächlich durchnässten Papierlose und die zeitliche Überschneidung der Ersatzmiete mit der Reparatur. Der Ansatz von Nettobeträgen ist bei dem beschriebenen Vorsteuerabzug grundsätzlich nachvollziehbar. Die vorgelegten Zahlungsangaben werden wir mit den Einzelrechnungen und dem Inventar abgleichen; ein pauschaler Prozentabschlag ist derzeit nicht vorgesehen.

Die Anfrage an den Landkreis diene der Klärung von Einsatzleitung und Ausstattung. Aus der dortigen Auskunft ergibt sich keine eigene Beteiligung an der Wasserfreigabe. Wir möchten den Vorgang deshalb nicht durch eine unbegründete Verweisung Ihres Mandanten zwischen Behörden verzögern. Ein denkbarer interner Erstattungsweg wäre gesondert zu prüfen und könnte eine begründete Außenhaftung nicht von sich aus beseitigen.

Wir halten Ihren Antworttermin 12. Oktober im Blick und bitten um den angekündigten technischen Nachtrag. Eine endgültige Ablehnung oder ein Vergleichsangebot ist mit diesem Schreiben nicht verbunden. Bei neuen Belegen zur Schadenminderung würden wir eine Besichtigung kurzfristig abstimmen.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber
Rechtsstelle

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

10_Vertragsauszug.docx

kommunikation-und-deckung/10_Vertragsauszug.docx

Deckungsunterlagen: Vereinbarter Prüffall LQ-AH-2026

1 Vertragsinhalt der Fallakte

Versicherungsnehmerin ist die Stadt Lindenquell; Versicherer ist Mainbogen Kommunalversicherung VVaG. Im Vertrag LQ-AH-2026 für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2026 ist die gesetzliche Haftpflicht aus der gemeindlichen Feuerwehr einschließlich Rückbau und Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft erfasst. Die Prüfung der Haftung sowie die Abwehr unbegründeter und Befriedigung begründeter Ansprüche gehören zum vereinbarten Leistungsumfang. Die Sachschadendeckung beträgt 5.000.000 EUR je Ereignis. Für Sachschäden ist ein Selbstbehalt von 1.000 EUR vereinbart. Er verändert den Außenanspruch eines Geschädigten nicht.

2 Meldung und Regulierung

Die Stadt meldet mögliche Versicherungsfälle unverzüglich nach Kenntnis an die Schadenabteilung und reicht wesentliche Berichte sowie Bezifferungen nach. Die Meldebestätigung ersetzt keine Anerkennung der Außenforderung. Vergleiche werden zwischen Stadt und Versicherer abgestimmt; eine Freigabe im Innenverhältnis ist kein Vertrag mit dem Geschädigten. Daten werden nur im erforderlichen Umfang über den geschützten Schadenkanal übermittelt. Ein Landkreis wird nicht allein wegen seiner Aufsichtstätigkeit mitversichert.

3 Rückversicherung im Szenario

Der Versicherer hält für diesen Vertragsbestand eine eigene Schadenexzedentenvereinbarung mit Kranich Rückversicherung AG. Sie setzt bei 250.000 EUR versicherter Entschädigung je Ereignis oberhalb der Selbstbeteiligung des Erstversicherers an; Kostenregelungen und Kumule wären gesondert abzustimmen. Eine Einzelanzeige ist ab einer voraussichtlichen Belastung von 200.000 EUR sowie bei erkennbar zusammengehörigen Serienschäden vorgesehen. Der vorliegende, isolierte Sachschaden von 47.820 EUR erreicht diese Schwelle nicht. Es wird daher keine fallbezogene Rückversichererkorrespondenz erzeugt.

4 Herkunft und Reichweite

Die vorstehenden Vertragsbestimmungen sind eine vollständige didaktische Vereinbarung ausschließlich für diesen fiktiven Prüffall. Sie sind keine Wiedergabe tatsächlicher Bedingungen von AKHA, BADK, eines bestehenden Kommunalversicherers oder eines realen Rückversicherers. Eine AKHA-Mitgliedschaft oder Beteiligung wird für diesen Vorgang nicht unterstellt. Die Ausfertigung wurde im Fallarchiv am 18.09.2026 zur Schadenakte genommen. Unterzeichnet im Szenario durch Roswitha Kren für die Stadt und Severin Salbei für den Versicherer.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

13_Technik_Nachtrag.docx

kommunikation-und-deckung/13_Technik_Nachtrag.docx

Technischer Nachtrag: Falzmaschine, Trocknung und Ersatzmiete

1 Auftrag und Material

Wendelin Knopf beauftragte die technische Abgrenzung des Wasserschadens an FK-8. Ausgewertet wurden der gemeinsam aufgenommene Nassbereich, die Wartung vom 04.08., die Diagnose vom 16.09. und die bis 29.09. abgeschlossene Reparatur. Die Aussage zur Einwirkungsrichtung stützt sich auf den örtlichen Befund, nicht auf eine persönliche Beobachtung des Schlauchbetriebs. Ein gerichtliches Gutachten wird hierdurch nicht ersetzt.

2 Schaden und Reparatur

Der Wasserstand erreichte Antrieb und zwei untere Steuermodule. Dort fanden sich Feuchterückstände; die oberen Komponenten blieben trocken. Die während der Wartung festgehaltenen Funktionswerte waren unauffällig. Der Kundendienst führte an den feuchten Modulen zunächst eine Reinigung und Isolationsprüfung durch; die Freigabewerte wurden nicht erreicht. Ersatz war erforderlich. Antrieb und Module wurden durch baugleiche aktuelle Ersatzteile ersetzt, ohne Leistungssteigerung, Kapazitätserweiterung oder Verlängerung eines vereinbarten Wartungsintervalls. Ein eigenständiger wirtschaftlicher Mehrwert gegenüber einer funktionsfähigen reparierten Maschine ist technisch nicht erkennbar; eine rechtliche Vorteilsausgleichung entscheidet dies nicht vorweg.

3 Zeit und Vermeidung von Mehrkosten

Die Reparatur dauerte wegen Diagnostik und Teilelieferung vom 16.09. bis 29.09.2026. Die Schlussprüfung erfolgte am 29.09. um 15:40 Uhr. Die Leihmaschine war nur während dieser Zeit vorhanden. Ihre Rückholung war Bestandteil des Pauschaltransports. Eine technisch zumutbare frühere Wiederaufnahme mit der beschädigten Maschine bestand nicht. Durch die sofortige Abschaltung und die Trocknung wurde eine weitere Beschädigung der oberen Baugruppen vermieden.

4 Vorbehalte und Sicherung

Die Ersatzteile beweisen nicht für sich, wer den Schlauch öffnete. Zum Brandort lag keine räumliche Verbindung durch Rauch oder Löschwasserablauf in der Garage vor. Die Wasserlinie konzentrierte sich unmittelbar hinter dem Lichtschacht. Ein eigener Rohrbruch wurde bei der Sichtung nicht gefunden. Die ausgebauten Module werden bis 30.11.2026 aufbewahrt; eine Besichtigung kann nach Terminabsprache erfolgen. Zwei Musterlose Papier bleiben beim Betrieb. Der Umfang der nicht mehr verwendbaren Bogen wurde mit der Buchhaltung und dem Inventar abgeglichen.

Diplom-Ingenieurin Marisol Mohn, 02.10.2026

14_Rechts_und_Rollenvermerk.docx

kommunikation-und-deckung/14_Rechts_und_Rollenvermerk.docx

Rechtsvermerk: Feuerwehr, Stadt und Landkreis

1 Prüfauftrag und Ergebnis

Der Rückbau nach dem Einsatz ist funktional Teil der gemeindlichen Tätigkeit. Bei bewiesenem ungesichertem Spülen haftet grundsätzlich die Stadt aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. Die Lehereinheit trennt den erforderlichen Löschangriff von einem vermeidbaren späteren Ausführungsfehler. Ein Sachschaden allein beweist weder Fahrlässigkeit noch die Schadenshöhe.

2 Rollen

Art. 1 BayFwG betrifft die gemeindliche Pflichtaufgabe, Art. 2 die überörtliche Ausstattung durch den Landkreis und Art. 18 die konkrete Einsatzleitung. Hier blieb diese beim örtlichen Kommandanten. Das ist belegt und wird nicht aus der bloßen Kreisangehörigkeit abgeleitet. Art. 9 BayFwG regelt Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche der Feuerwehrdienstleistenden; er ist keine Anspruchsgrundlage für den außenstehenden Buchbinder.

Art. 27 BayFwG ist gesondert zu lesen: unzumutbarer Schaden, Subsidiarität, Ausschluss bei unmittelbarem Schutz des Betroffenenvermögens und Begrenzung auf Vermögensschaden sind eigene Voraussetzungen. Die Norm verdrängt eine schuldhaftes Amtspflichtverletzung nicht durch eine pauschale „Einsatzimmunität“. Ob notwendige Maßnahmen einen Entschädigungsanspruch ausgelöst hätten, entscheidet den hier geltend gemachten Rückbaufehler nicht.

3 Rechtsprechungsanker und Beweis

BGH, Urteil vom 14.06.2018 – III ZR 54/17, BGHZ 219, 77, Rn. 47 und 53: Für Amtshaftung bei amtlicher Gefahrenabwehr besteht kein allgemeines Nothelferprivileg nach § 680 BGB. Dieser Anker ersetzt die konkrete ex-ante-Sorgfaltsprüfung nicht. Die dort behandelten PFOS-Folgen dürfen nicht auf gewöhnliches Wasser übertragen werden. Für diesen Fall müssen die Leitungslage, Kommunikation vor Freigabe, zeitliche Entspannung und technische Ursächlichkeit bewiesen werden.

4 Deckung und nächste Schritte

Die dokumentierten Bedingungen ergeben einen möglichen Erstversicherungsschutz mit 1.000 EUR Selbstbehalt. Weder Selbstbehalt noch Reserve kürzen den Außenanspruch. Die fiktive Einzelmeldeschwelle der Rückversicherung ist derzeit nicht erreicht. Eine tatsächliche AKHA-Beteiligung ist nicht vereinbart. Vor einer Klageeinreichung sind Antwortstand, Zahlungen, Eigentum, Abtretungen und konkrete Beweisanschriften erneut abzugleichen. Der vorliegende Auftrag betrifft zunächst nur die Vorbereitung; kein Schriftsatz wurde versandt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

15_Klageentwurf.docx

kommunikation-und-deckung/15_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Knopf gegen Stadt Lindenquell

ENTWURF – nicht eingereicht
Stand: 05.10.2026

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Klage

des Wendelin Knopf, handelnd unter Buchbinderei Wendelin Knopf e.K., Kelterbogen 14, 97082 Lindenquell bei Würzburg,

– Kläger –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg,

gegen

die Stadt Lindenquell, vertreten durch den Ersten Bürgermeister Anselm Buchner, Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg,

– Beklagte –

wegen Schadensersatz nach einem Feuerwehreinsatz

Vorläufiger Streitwert: 47.820,00 EUR

Unser Zeichen: VT 26/118

1 Anträge

Namens und in Vollmacht des Klägers wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 47.820,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen. Ferner wird beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Gegenstand ist der abgeschlossene Sachschaden an Betriebsmitteln und Vorräten sowie die konkret bezahlte Ersatzmaschinenmiete. Weitere Betriebsunterbrechungsschäden, entgangener Gewinn, außergerichtliche Rechtsanwaltskosten und Gebäudeschäden werden nicht geltend gemacht. Ein Feststellungsantrag wird nicht gestellt. Der Kläger verlangt die nach Vorsteuerabzug verbleibenden Nettobeträge; die Beträge sind weder Bruttorechnungen noch pauschale Reserven eines Versicherers.

2 Parteien, Anspruch und Zuständigkeit

Der Kläger betreibt die Buchbinderei als Einzelkaufmann. Er ist Eigentümer der hier betroffenen Falzmaschine, der Druckbogen und der Lagerhilfen. Die Bezeichnung e.K. bezeichnet keinen vom Kläger verschiedenen Rechtsträger. Die Geschäftsräume sind gemietet; Ansprüche des Gebäudeeigentümers sind nicht Bestandteil dieser Klage. Eigentum, Geschäftsnutzung und Zahlung bestätigt der Kläger in Anlage K8; die Inventarnummern und Rechnungsadressaten ergeben sich aus Anlagen K3 und K4.

Die Beklagte unterhält die Freiwillige Feuerwehr Lindenquell. Ihr Kommandant leitete den Einsatz am 14.09.2026 und den anschließenden Rückbau. Der geltend gemachte Anspruch folgt aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 Satz 1 GG. Das Landgericht ist nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG für Amtshaftung unabhängig von der Wertgrenze zuständig; der Streitwert übersteigt zudem 10.000,00 EUR. Die örtliche Zuständigkeit folgt jedenfalls aus § 32 ZPO, weil die Beschädigung in Lindenquell im Gerichtsbezirk Würzburg eintrat.

3 Brandbekämpfung und gesonderter Wassereintritt

Am 14.09.2026 brannte gegen 09:08 Uhr ein abgestellter handgezogener Holztransportwagen in der vom Betrieb des Klägers baulich getrennten städtischen Garagenzeile Kelterbogen 16. Die Feuerwehr löschte den Brand. An den Räumen des Klägers brannte es nicht. Ihr Zugang befindet sich seitlich am Hof; ein Lichtschacht führt zum tieferliegenden Maschinenraum. Die zum Löschen verwendete Leitung verlief über den Hof an diesem Lichtschacht vorbei. Der Kläger verlangt keinen Ersatz unvermeidbarer Löschschäden während der Brandbekämpfung.

Um 09:31 Uhr meldete Kommandant Kaspar Kresse „Feuer aus“. Eine Kontrolle der Garagenzeile ergab um 09:42 Uhr keine fortdauernde Brandgefahr. Um 09:46 Uhr ordnete er den Rückbau an. Der für die Leitung zuständige Trupp legte das drucklose, offene Ende einer C-Leitung auf dem Rand des Lichtschachts ab. Die sonst vorhandene Gitterabdeckung war für die Schlauchführung teilweise beiseitegeschoben. Beim anschließenden Zusammenlegen glitt das Ende in den Schacht. Niemand hielt oder sicherte es. Die Klägerseite stützt diesen Ablauf auf den Einsatzbericht und die eigenen Wahrnehmungen des Schlauchführers, Anlage K1.

Maschinist Hanno Halm öffnete um 09:49 Uhr nach einem Zuruf die Wasserzufuhr zur Spülung. Er nahm irrtümlich an, das freie Ende liege auf dem Hof beim Ablauf. Eine Rückmeldung über seine tatsächliche Lage holte er nicht ein. Wasser floss durch den Lichtschacht und das dort angekippte Kellerfenster in den Maschinenraum. Die Nachbarin Jovana Wacholder bemerkte um 09:55 Uhr das Laufgeräusch und rief dem Trupp zu. Um 09:57 Uhr wurde die Zufuhr geschlossen. Die genannten Zeiten beruhen teils auf dem Funkprotokoll, teils auf zeitnahen persönlichen Notizen; eine sekundengenaue Messung wird nicht behauptet.

Beweis: Einsatzbericht, Anlage K1; Zeugnis des Kaspar Kresse und des Hanno Halm, beide zu laden über Feuerwehr Lindenquell, Gerätehaus, Amselspange 4, 97082 Lindenquell; Zeugnis der Jovana Wacholder, Kelterbogen 12, 97082 Lindenquell, Anlage K2. Frau Wacholder hat den früheren Löschvorgang nicht vollständig beobachtet. Sie kann aber das frei liegende Schlauchende, den Wassereintritt und ihre Warnung schildern. Ihre Aussage wird auf diese Wahrnehmungen begrenzt.

4 Amtspflichtverletzung und Verantwortlichkeit

Abwehrender Brandschutz gehört nach Art. 1 Abs. 1 BayFwG zu den Aufgaben der Gemeinde. Der Rückbau der dafür eingesetzten Leitungen stand noch unmittelbar mit diesem öffentlichen Einsatz in Zusammenhang. Es handelte sich weder um eine private Gefälligkeit des Feuerwehrvereins noch um einen vom Kläger bestellten Werkvertrag. Die Pflicht, beim Umgang mit der eigenen Wasserleitung vermeidbare Schäden am Eigentum des unmittelbar benachbarten Betriebs zu verhindern, bestand gerade gegenüber dem Kläger.

Vor erneuter Wasserfreigabe waren das freie Ende festzustellen und zu sichern. Dies erforderte weder eine aufwendige Begutachtung noch einen Eingriff in die laufende Rettung. Die Löschphase war beendet; für die behauptete kurze Kontrolle standen Schlauchtrupp und Maschinist zur Verfügung. Der Trupp durfte eine drucklose Leitung zum geordneten Rückbau ablegen, jedoch nicht ohne gesicherte Verständigung wieder beaufschlagen lassen. Der Maschinist durfte aus einem unbestimmten Zuruf nicht folgern, dass der Auslauf frei zum Hofablauf führe. Gerade die fehlende Rückmeldung verband die beiden Fehler zu der hier eingetretenen Eigentumsbeschädigung.

Die Einsatzlage ist aus damaliger Sicht zu beurteilen. Aus dem späteren Wasserschaden allein wird kein Verschulden abgeleitet. Ausschlaggebend sind die dokumentierte Entspannung der Lage, die bekannte offene Verbindung zum tieferliegenden Raum und die einfach mögliche Kontrolle vor Wiederöffnung. Art. 25 BayFwG unterstreicht für Eingriffsmaßnahmen die Begrenzung auf das Erforderliche; eine Befugnis, ohne Einsatznutzen unkontrolliert Wasser in Nachbarräume zu leiten, ergibt sich daraus nicht.

Der Haftungsmaßstab ist nicht auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der Bundesgerichtshof verneint für die amtliche Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr eine entsprechende Anwendung des § 680 BGB; es bleibt beim allgemeinen Fahrlässigkeitsmaßstab (BGH, Urteil vom 14.06.2018 – III ZR 54/17, BGHZ 219, 77, Rn. 47, 53). Der dortige Fall betraf umweltschädlichen Löschschaum. Hier wird allein die Aussage zum Haftungsmaßstab herangezogen; ein gleicher technischer Sachverhalt oder eine automatische Haftung für jedes Löschmittel wird nicht behauptet.

Die Beklagte ist der richtige Rechtsträger. Das Landratsamt bestätigte, dass kein Kreisbrandrat die Einsatzleitung übernommen hatte. Weder eine Katastrophenfeststellung noch eine besondere Weisung des Landkreises lag vor. Ein vom Landkreis bezuschusstes Gerät verändert den Träger dieser konkreten Tätigkeit nicht. Art. 2 BayFwG über überörtliche Ausstattung und Art. 18 BayFwG über die Einsatzleitung sind voneinander zu unterscheiden. Beweis: Auskunft vom 25.09.2026, Anlage K5. Ein Behördenkontakt begründet keine gesamtschuldnerische Haftung des Landkreises.

5 Ursächlichkeit und Abgrenzung

Der Wassereintritt beschränkte sich auf die tieferliegende Fläche hinter dem Lichtschacht. Dort standen die Falzmaschine und fünf Wagen mit Papierbogen. Die gemeinsame Besichtigung vom 15.09.2026 dokumentiert eine Wasserlinie bis acht Zentimeter über dem Boden. In der Garagenzeile entstandener Ruß gelangte nicht in diesen Raum. Der angrenzende trockene Materialraum und die oberhalb der Wasserlinie gelagerten Bogen blieben unbeschädigt. Der Kläger macht sie folgerichtig nicht geltend. Der technische Nachtrag bestätigt durchgefeuchtete Baugruppen im unteren Maschinenteil und schließt einen vorbestehenden elektrisch verursachten Ausfall nach der dokumentierten Wartung nicht bloß abstrakt, sondern anhand der betroffenen Bauteile aus.

Beweis: gemeinsamer Ortsbefund mit Inventar, Anlage K3; technischer Nachtrag, Anlage K9; Zeugnis der Diplom-Ingenieurin Marisol Mohn, Technikbüro Mohn, Spindelgasse 21, 97082 Lindenquell. Erforderlichenfalls wird ein gerichtliches maschinen- und wassertechnisches Sachverständigengutachten angeboten. Anknüpfungstatsachen sind Wasserlinie, Schlauchlage, Zeitablauf, Wartungsbefund und ausgetauschte Baugruppen. Der Privatbefund ersetzt das gerichtliche Gutachten nicht.

Bei gesicherter Leitung wäre das Spülwasser in den Hofablauf gelangt. Die beschädigten Gegenstände befanden sich außerhalb des Brandbereichs. Weder notwendiges Löschwasser noch Rauch noch eine eigene undichte Leitung des Klägers erklären den örtlich begrenzten Befund. Der Kläger hat die Trocknung noch am selben Tag veranlasst und elektrische Geräte bis zur Freigabe stillgelegt. Er fordert keine hypothetischen Mehrschäden, die erst bei unterbliebener Trocknung eingetreten wären.

6 Einzelne Schadenpositionen

Die Instandsetzung der Falzmaschine kostete 22.800,00 EUR netto. Davon entfallen 10.400,00 EUR auf den Antrieb, 6.900,00 EUR auf zwei Steuermodule und 5.500,00 EUR auf Aus- und Einbau sowie Prüfung. Der Maschinenlieferant prüfte zunächst eine Reinigung; sie gewährleistete bei den wasserbelasteten Modulen keine sichere Funktion. Er ersetzte nur die benannten Bauteile. Weder eine größere Maschine noch zusätzliche Funktionen wurden beschafft. Die Vergleichsbetrachtung und die Weiterverwendung der Altmaschine sind in Anlagen K4 und K9 dokumentiert.

Für Absaugung und technische Trocknung wurden 6.480,00 EUR netto bezahlt. Die Leistung betraf ausschließlich den Maschinenraum und die betroffenen beweglichen Betriebsmittel. Reparaturen am Mietgebäude sind nicht eingeschlossen. Für die gesonderte Entsorgung unbrauchbarer Papierbogen und nasser Lagerhilfen fielen 1.200,00 EUR netto an. Der Bogenbestand wird mit seinem belegten Einstandswert von 8.640,00 EUR angesetzt; Verkaufserlöse oder eine Handelsspanne werden nicht hinzugerechnet. Verwertbare obere Lagen blieben im Bestand und sind bereits ausgeschieden. Ein weiterer Schrott- oder Verkaufserlös ist nicht angefallen.

Während der Reparatur vom 16.09. bis 29.09.2026 mietete der Kläger eine funktional vergleichbare Ersatzfalzmaschine einschließlich Anlieferung und Rückholung für 8.700,00 EUR netto. Sie wurde für vorhandene Aufträge eingesetzt. Die Werkstatt bestätigte den Bedarf und die Reparaturdauer. Der Kläger verlangt für dieselben Tage keinen entgangenen Gewinn. Der Mietaufwand war im Verhältnis zu den dokumentierten laufenden Aufträgen und der möglichen Fremdvergabe wirtschaftlich; die Vergleichsrechnung ist Anlage K4 beigefügt. Er behauptet keinen abstrakten Nutzungswert.

Diese Positionen ergeben 22.800,00 EUR + 6.480,00 EUR + 1.200,00 EUR + 8.640,00 EUR + 8.700,00 EUR = 47.820,00 EUR. Beweis für Rechnung, Zahlung und Zusammensetzung: Anlage K4; Zeugnis der Buchhalterin Nuria Klee, zu laden über den Betrieb des Klägers. Alle Rechnungsbeträge mit Umsatzsteuer wurden bezahlt; eingeklagt wird wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung allein der Nettoaufwand. Der Eigentümer hat die beschädigten Gegenstände aus eigenen Mitteln erworben und keine Entschädigung einer Sachversicherung erhalten.

7 Einwendungen und anderweitiger Ersatz

Der Hinweis der Beklagten auf allgemeine Einsatzhektik trägt keine pauschale Haftungsfreistellung. Die Beklagte kann die tatsächlichen Abläufe bestreiten; deshalb werden die benannten Zeugen und gegebenenfalls ein Sachverständiger angeboten. Ein automatisches Beweisanzeichen allein aus dem Wassereintritt wird nicht verlangt. Die noch strittige Frage, wer den Spülzuruf gab, beseitigt nicht die dokumentierte Pflicht beider städtischen Funktionsbereiche zur sicheren Wasserfreigabe.

Ein Mitverschulden nach § 254 BGB liegt nicht vor. Der Kläger hielt das Kellerfenster im üblichen Kippzustand; dort war weder mit frei auslaufendem Schlauchwasser noch mit einem Brandangriff zu rechnen. Der Kläger blieb auf Aufforderung außerhalb des abgesperrten Hofes. Er durfte die Leitung nicht eigenmächtig bewegen. Frau Wacholder warnte sofort nach ihrer Wahrnehmung. Die Lagerung auf niedrigen Transportwagen genügte im normalen trockenen Maschinenraum; sie begründet keine Pflicht, ohne konkreten Anlass alle Betriebsmittel gegen einen fremdverursachten Wasserstrahl zu erhöhen.

Auch § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB steht dem Anspruch nicht entgegen. Es gibt keinen festgestellten privaten Schädiger, keine Abtretung und keine Drittleistung. Nach dem Einsatzbericht deutet der Brandbefund auf einen technischen Defekt eines auf dem handgezogenen Transportwagen gelagerten Akkugeräts. Garagenzeile, Wagen und Gerät gehören ebenfalls der Beklagten. Ein etwaiger weiterer Anspruch gegen denselben Rechtsträger wäre keine anderweitige Ersatzmöglichkeit gegenüber einem Dritten. Vor allem betrifft die Klage einen gesonderten Rückbaufehler nach Brandende. Die fehlende eigene Sachversicherung und die unveränderte Anspruchsinhaberschaft bestätigt Anlage K8.

Art. 27 BayFwG enthält einen eigenständig zu prüfenden Entschädigungsanspruch und keinen Haftungsausschluss für schuldhaftes Amtspflichtverletzungen. Der Kläger verlangt hier den konkret entstandenen Schaden aus dem bezeichneten fehlerhaften Rückbau. Die Prüfung dieses Anspruchs darf nicht mit der Frage verwechselt werden, ob er einen zumutbaren, notwendigen Eingriff zur Rettung seines eigenen Vermögens hätte hinnehmen müssen. Ein eigener Entschädigungsverwaltungsakt ist nicht Gegenstand dieser Klage.

8 Außergerichtlicher Stand und Zinsen

Die Klägervertreterin bezifferte den Schaden am 02.10.2026 und bat um Antwort bis zum 12.10.2026, Anlage K6. Die Beklagte antwortete am 05.10.2026 mit Sachfragen, ohne die Forderung endgültig zurückzuweisen oder eine Zahlung zuzusagen, Anlage K7. Der Kläger hat einen ausformulierten Entwurf beauftragt, jedoch noch keine Einreichung freigegeben, Anlage K8. Die außergerichtliche Aufklärung dauert an. Eine künftige Zahlung wäre vor Einreichung von der Forderung abzuziehen. Ein versäumtes Rechtsmittel im Sinne des § 839 Abs. 3 BGB ist nicht ersichtlich: Gegen die plötzlich erfolgende Wasserfreigabe stand dem abgesperrten Kläger keine rechtzeitig wirksame gerichtliche Abwehr zur Verfügung.

Der Zinsantrag stützt sich auf §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. Er setzt weder einen erfundenen Zustellungstag noch einen bereits abgelaufenen außergerichtlichen Zahlungstermin voraus. Der Geschäftsbetrieb des Klägers macht den Schadensersatzanspruch nicht zu einer Entgeltforderung mit einem Zinssatz von neun Prozentpunkten. Gegen eine Entscheidung durch den Einzelrichter bestehen keine Bedenken. Ein Vergleich auf Grundlage der gesicherten Einzelpositionen bleibt möglich.

Leonie von Tann
Rechtsanwältin

9. Anlagenverzeichnis

K1: Einsatzbericht vom 15.09.2026 mit ergänztem Rückbauablauf.
Datei: kommunikation-und-deckung/02_Einsatzbericht.docx

K2: Zeitnahe Beobachtung der Nachbarin zur Wasserführung.
Datei: kommunikation-und-deckung/03_Zeugin_Schlauchende.eml

K3: Gemeinsamer Ortsbefund und positionsbezogenes Schadeninventar.
Datei: kommunikation-und-deckung/04_Befund_und_Inventar.docx

K4: Rechnungsabschriften, Zahlungen, Vorsteuer und Restwerte.
Datei: kommunikation-und-deckung/05_Rechnungen_und_Zahlungen.docx

K5: Auskunft zu Einsatzleitung und tatsächlicher Rolle des Landkreises.
Datei: kommunikation-und-deckung/06_Landkreis_Auskunft.pdf

K6: Außergerichtliche Bezifferung vom 02.10.2026.
Datei: kommunikation-und-deckung/07_Anpruchsschreiben.pdf

K7: Städtische Zwischenantwort vom 05.10.2026.
Datei: kommunikation-und-deckung/08_Stadt_Zwischenantwort.pdf

K8: Begrenzter Klagevorbereitungsauftrag, Eigentum und fehlende Drittleistung.
Datei: kommunikation-und-deckung/09_Mandantenfreigabe.eml

K9: Technische Abgrenzung des Wasserschadens von Brandfolgen.
Datei: kommunikation-und-deckung/13_Technik_Nachtrag.docx

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

06_Landkreis_Auskunft.pdf

kommunikation-und-deckung/06_Landkreis_Auskunft.pdf

Landkreis Würzburg – Sachgebiet Feuerwehrwesen
Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

25.09.2026

Einsatz Lindenquell: Leitung und Zuständigkeit

Sehr geehrte Frau Färber,

zu Ihrer Anfrage vom 22. September haben wir die Meldung der örtlichen Feuerwehr und die Aufzeichnungen des Kreisbrandrats abgeglichen. Der Kreisbrandrat wurde über den Einsatz telefonisch unterrichtet. Er kam weder an die Einsatzstelle noch übernahm er die Leitung. Eine Übertragung auf eine andere Person nach Art. 18 Abs. 5 BayFwG ist nicht dokumentiert. Nach dem Bericht führte Kommandant Kaspar Kresse die örtlichen Kräfte bis zum Einsatzen. Eine Katastrophenfeststellung oder Leitung nach dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz erfolgte nicht.

Die von Ihrer Verwaltung angesprochene Förderung eines Geräteanhängers durch den Landkreis betrifft die Ausstattung, nicht die Übernahme dieses Einsatzes. Art. 2 BayFwG ordnet dem Landkreis überörtliche Aufgaben zu. Daraus folgt nicht, dass jeder Einsatz einer kreisangehörigen Feuerwehr im Namen des Landkreises geführt wird. Der hier betroffene Schlauch und der Verteiler gehören nach Ihrer Geräteliste zudem zum eigenen Bestand der Stadt. Wir geben damit keine abschließende rechtliche Beurteilung sämtlicher denkbarer Haftungsfragen ab, sondern bestätigen die in unseren Unterlagen feststellbaren Zuständigkeits- und Ablaufdaten.

Für den Schaden des Nachbarbetriebs ist zwischen der Brandbekämpfung und dem späteren Umgang mit der offenen Leitung zu unterscheiden. Unser Sachgebiet war an der Wasserfreigabe nicht beteiligt. Einen technischen Befund zum Druck oder zur konkreten Schlauchlage können wir daher nicht beisteuern. Bitte sichern Sie die eigenen Einsatzunterlagen und die voneinander getrennten Erinnerungen der unmittelbar beteiligten Kräfte. Nachträgliche Ergänzungen sollten mit ihrem Erstellungsdatum erkennbar bleiben.

Wir behandeln Ihre Anfrage als Sachaufklärung zwischen Behörden. Eine Regulierungsvollmacht für Ihren Versicherer, eine Deckungszusage des Landkreises oder ein Schuldanerkenntnis wird hiermit nicht erklärt. Eine Weitergabe an Ihre Rechtsvertretung und den mit dem Fall befassten Haftpflichtversicherer ist im erforderlichen Umfang möglich. Bitte legen Sie diesem Schreiben keine unbeteiligten medizinischen oder sonstigen besonders persönlichen Daten bei.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Erdmute Eberlein
Sachgebiet Feuerwehrwesen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_Anspruchsschreiben.pdf

kommunikation-und-deckung/07_Anspruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

02.10.2026

Knopf: Bezifferter Anspruch aus dem Rückbau

Sehr geehrte Frau Färber,

ich vertrete Herrn Wendelin Knopf, Inhaber der Buchbinderei im Kelterbogen 14. Wir machen wegen des Wassereintritts vom 14. September 47.820,00 EUR geltend. Die beigelegten Belegabschriften weisen 22.800,00 EUR Maschinenreparatur, 6.480,00 EUR Trocknung, 1.200,00 EUR Entsorgung, 8.640,00 EUR verlorenen Bogenbestand und 8.700,00 EUR Ersatzmaschinenmiete aus. Alle Beträge sind wegen der Vorsteuerabzugsberechtigung netto. Ein Gebäudeschaden des Vermieters, ein pauschaler Gewinnverlust und die zugleich vermiedene Fremdvergabe sind nicht in dieser Summe enthalten.

Nach dem Einsatzbericht war die Brandbekämpfung bereits beendet, als die Leitung zur Spülung erneut mit Wasser beaufschlagt wurde. Ihr offenes Ende lag ungesichert im Lichtschacht. Mein Mandant verlangt deshalb keinen Ausgleich dafür, dass die Feuerwehr den Nachbarbrand überhaupt bekämpfte. Er beanstandet eine gesonderte, vermeidbare Beschädigung beim Rückbau. Die Wasserfreigabe hätte nach Sichtkontrolle oder bestätigter Übergabe unterbleiben beziehungsweise am gesicherten Hofablauf erfolgen können.

Die Auskunft des Landkreises grenzt dessen Rolle ab. Eine Übernahme der Einsatzleitung ist nicht erfolgt. Wir richten den Anspruch aus § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG daher gegen Ihre Stadt. Der Hinweis auf Nothilfe lässt einfache Fahrlässigkeit nicht generell entfallen; hierzu verweisen wir auf BGH, Urteil vom 14.06.2018 – III ZR 54/17, BGHZ 219, 77, Rn. 47, 53. Der dortige Löschschaumfall wird ausschließlich wegen des Haftungsmaßstabs angeführt.

Bitte teilen Sie uns bis zum 12. Oktober mit, welche konkrete Position oder Tatsachenangabe aus Ihrer Sicht weiterer Klärung bedarf und ob Sie eine Regulierung veranlassen. Ausgetauschte Module und Papiermuster werden zur Besichtigung aufbewahrt. Mein Mandant ist zu einer abgestimmten Besichtigung bereit. Eine Zahlung eines Dritten oder eine Abtretung liegt nicht vor. Eine gerichtliche Einreichung ist bisher nicht erfolgt; der angefragte Antworttermin ist am heutigen Tag noch offen.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie von Tann
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

08_Stadt_Zwischenantwort.pdf

kommunikation-und-deckung/08_Stadt_Zwischenantwort.pdf

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026

Knopf: Zwischenantwort und weitere Aufklärung

Sehr geehrte Frau von Tann,

Ihr Schreiben vom 2. Oktober mit der Bezifferung auf 47.820,00 EUR liegt uns vor. Wir haben die Unterlagen zur Haftungs- und Deckungsprüfung weitergeleitet. Die Stadt trifft mit diesem Zwischenbescheid keine abschließende Entscheidung über Grund oder Höhe. Insbesondere ist die Beteiligung unseres Versicherers weder ein Schuldanerkenntnis gegenüber Ihrem Mandanten noch eine Übertragung unserer Stellung als möglicher Anspruchsgegner.

Der Kommandant bestätigt die Beendigung der eigentlichen Brandbekämpfung vor Beginn des Rückbaus. Offen bleibt, von wem der Zuruf zur Spülung stammte und welche Verständigung zwischen Schlauchtrupp und Maschinist vorausging. Wir lassen hierzu getrennte Ergänzungen erstellen. Die bloße Behauptung eines Notfalleinsatzes wird unsere Stellungnahme nicht ersetzen. Zugleich bitten wir um Verständnis, dass ein nachträglich erkennbarer Wassereintritt allein noch keine vollständige Rekonstruktion des Verschuldens erlaubt.

Zur Maschine benötigen wir die Abgrenzung zwischen Reparatur und Verbesserung sowie die Bestätigung, welche ausgebauten Teile weiterhin besichtigt werden können. Bitte erläutern Sie außerdem die Zahl der tatsächlich durchnässten Papierlose und die zeitliche Überschneidung der Ersatzmiete mit der Reparatur. Der Ansatz von Nettobeträgen ist bei dem beschriebenen Vorsteuerabzug grundsätzlich nachvollziehbar. Die vorgelegten Zahlungsangaben werden wir mit den Einzelrechnungen und dem Inventar abgleichen; ein pauschaler Prozentabschlag ist derzeit nicht vorgesehen.

Die Anfrage an den Landkreis diene der Klärung von Einsatzleitung und Ausstattung. Aus der dortigen Auskunft ergibt sich keine eigene Beteiligung an der Wasserfreigabe. Wir möchten den Vorgang deshalb nicht durch eine unbegründete Verweisung Ihres Mandanten zwischen Behörden verzögern. Ein denkbarer interner Erstattungsweg wäre gesondert zu prüfen und könnte eine begründete Außenhaftung nicht von sich aus beseitigen.

Wir halten Ihren Antworttermin 12. Oktober im Blick und bitten um den angekündigten technischen Nachtrag. Eine endgültige Ablehnung oder ein Vergleichsangebot ist mit diesem Schreiben nicht verbunden. Bei neuen Belegen zur Schadenminderung würden wir eine Besichtigung kurzfristig abstimmen.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber
Rechtsstelle